외부 영업 파트너 업무위탁계약서

및 비밀유지·개인정보·정보자산 사용 서약서

위탁자(갑)	AITHER / 대표: 공명성
사업자등록번호	283-43-00806
주소	부산 동구 범일로 65 번길 21 5 층
계약기간	계약일로 부터 1 년

AITHER(이하 “갑”)와 위 수탁자(이하 “을”)는 외부 영업업무의 위탁 및 수행에 관한 기준을 정하고, 회사 정보와 거래처 정보를 안전하게 보호하기 위하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제 1 조 목적

본 계약은 갑이 을에게 특정 영업지원 업무를 위탁하고 을이 독립된 사업자의 지위에서 이를 수행하는 데 필요한 권리·의무, 보수, 권한 범위 및 정보보호 기준을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 위탁업무

을은 갑이 서면 또는 회사가 지정한 시스템으로 배정한 기관·기업·고객 후보에 대하여 다음 업무를 수행한다.

① 승인된 회사소개서·포트폴리오 및 메일 양식을 이용한 개별 제안 ② 담당자 확인과 미팅 제안 ③ 고객 요구사항 및 진행상태 기록 ④ 갑의 내부 담당자에게 상담·계약 기회 인계

업무 대상, 기간, 산출물 및 성과 인정 기준은 건별 업무지시서, 전자메일 또는 CRM 기록으로 특정할 수 있다.

제 3 조 독립적 업무수행

을은 업무시간과 장소를 스스로 정하고 자신의 판단과 책임으로 업무를 수행한다. 갑은 계약 결과, 법령 준수, 보안 및 대외 권한의 범위에 관하여 기준을 제시하고 점검할 수 있다.

을은 갑의 취업규칙·복무규정 적용을 받는 직원이 아니며 직원, 팀장, 디렉터 등으로 표시해서는 안 된다. 회사 메일 서명과 대외 소개에는 “외부 영업 파트너(External Sales Partner)”를 사용한다.

다만 실제 업무관계가 관계 법령상 근로관계로 판단되는 경우에는 그 법령이 우선한다.

제 4 조 대외 권한의 제한

을에게는 회사를 대표하거나 갑을 구속하는 계약·대리 권한이 없다. 을은 가격, 할인, 수수료, 일정, 독점, 선정, 납품, 환불 또는 기타 거래조건을 확정하거나 약속할 수 없다.

견적서·계약서·계좌정보·세금계산서·입금 및 환불 안내는 갑 또는 갑이 별도로 지정한 내부 담당자만 발행한다. 상대방이 조건 확정을 요구하면 을은 “최종 조건은 AITHER 의 서면 승인을 거쳐 확정됩니다”라고 고지하고 즉시 갑에게 인계한다.

을이 권한 없이 한 표시·약속·확약은 갑의 사후 서면 승인이 없는 한 갑에게 효력이 없으며, 을은 그 사실을 거래 상대방에게 명확히 알려야 한다.

제 5 조 업무수행 및 승인

을은 갑이 승인한 메일 계정, 서명, 문안, 첨부자료와 수신자 명단만 사용한다. 문안 또는 자료를 변경하거나 신규 자료를 작성하여 발송하려면 사전 승인을 받아야 한다.

계약 개시 후 최초 10 건은 발송 전 갑의 승인을 받는다. 이후 갑이 서면으로 자율발송을 허용한 승인 템플릿에 한하여 사전승인을 생략할 수 있다.

모든 접촉, 발송, 회신, 미팅, 제안 내용은 당일 또는 늦어도 다음 영업일까지 갑이 지정한 CRM·공유기록에 입력한다. 기록되지 않은 업무는 성과로 인정하지 않을 수 있다.

제 6 조 보수

기본 영업업무의 보수는 성과 1 건당 금 삼십만 원(₩300,000)으로 한다.

“성과 1 건”은 ① 갑이 사전에 배정하거나 승인한 상대방에 대하여 을의 실질적인 영업활동으로 거래가 성립하고 계약금 또는 최초 대금이 갑의 계좌에 실제 입금되며 해당 활동이 회사 시스템에 기록된 경우를 말한다.

동일 거래처에서 동일 사업 또는 동일 의사결정에 따라 체결된 계약은 계약서·발주서가 여러 개이더라도 원칙적으로 1 건으로 본다. 추가 계약, 갱신 또는 재구매의 별도 성과 인정은 사전에 서면으로 합의한다.

거래금액, 업무기간, 난이도, 제안서 작성량, 출장 또는 사후관리 범위가 기본 업무보다 현저히 커지는 경우 당사자는 업무 착수 전에 보수를 별도로 협의하여 서면으로 정한다. 별도 합의가 없으면 건당 30 만 원 기준을 적용한다.

보수는 갑이 거래대금을 받은 날이 속한 달의 다음 달 5 일까지 지급한다. 거래 취소·미입금·전액 환불 시 보수는 발생하지 않으며, 지급 후 전액 환불된 경우 다음 정산에서 상계할 수 있다. 일부 환불 및 귀책 없는 계약 변경은 당사자가 합리적으로 협의한다.

세금은 관계 법령에 따른다. 을이 사업자이면 적법한 증빙을 발행하고, 개인사업자가 아닌 인적용역 제공자이면 갑은 적용되는 원천징수세액을 공제할 수 있다.

제 7 조 비용

갑의 사전 서면 승인을 받은 출장·제작·배송 등 특별비용은 증빙 제출을 조건으로 갑이 부담할 수 있다.

제 8 조 영업 준수사항

을은 허위·과장 설명, 경쟁사 비방, 대량 무차별 발송, 발신자 은폐, 회신 유도 기망, 수신거부 방해 및 관계 법령에 위반되는 영업을 해서는 안 된다.

영리목적의 광고성 정보를 전송할 때에는 사전 동의, 기존 거래관계 예외, 전송자 표시, 수신거부 방법 등 정보통신망법과 관련 지침을 준수한다. 수신거부 의사를 확인한 대상에게 다시 발송해서는 안 된다.

민원, 반송, 수신거부, 개인정보 관련 요청 또는 법적 분쟁의 징후가 발생하면 즉시 발송을 중단하고 갑에게 보고한다.

제 9 조 회사 계정 및 정보자산

회사 메일, CRM, 클라우드, 공유문서 및 계정은 위탁업무에만 사용한다. 비밀번호 공유, 개인메일 자동전달, 외부 앱 연결, 일괄 다운로드, 개인기기 무단 저장 및 제 3 자 사용을 금지한다.

을은 2 단계 인증 등 갑이 정한 보안조치를 적용하고, 분실·침해·오발송을 인지한 즉시 갑에게 신고한다. 갑은 보안을 위하여 접속권한을 제한하거나 회수하고 업무 관련 발신·접속 기록을 확인할 수 있다.

제 10 조 비밀유지

“비밀정보”란 고객·기관 명단, 담당자 정보, 연락처, 영업기록, 가격, 견적, 계약조건, 작품·작가 정보, 재무정보, 계정정보, 내부 문서 및 공개되지 않은 일체의 경영상·기술상 정보를 말한다.

을은 비밀정보를 위탁업무 외 목적으로 이용하거나 제 3 자에게 공개·제공하지 않는다. 공개된 정보, 을이 적법하게 보유하던 정보 또는 법령상 제출이 필요한 정보는 제외하되, 법령상 제출 시 가능한 범위에서 갑에게 사전 통지한다.

비밀유지 의무는 계약 종료 후 3 년간 존속하며, 영업비밀 및 개인정보에 관한 의무는 관련 법령상 보호기간 동안 존속한다.

제 11 조 개인정보 처리

을은 갑이 지정한 영업 목적과 범위 안에서 최소한의 개인정보만 처리하며, 목적 외 이용·제공, 임의 결합, 사적 연락, 제 3 자 제공 및 재위탁을 하지 않는다.

을은 접근권한 제한, 비밀번호 보호, 화면 잠금, 악성코드 방지, 안전한 전송 등 필요한 조치를 취한다. 개인정보 유출·분실·오발송 또는 의심 정황을 알게 되면 지체 없이 갑에게 알리고 조사·통지·복구에 협조한다.

갑은 개인정보 처리현황과 접속·보유현황을 점검하고 시정을 요구할 수 있다. 을은 갑이 실시하는 개인정보·보안 교육을 이수한다.

계약 종료 또는 목적 달성 시 을은 개인정보와 복제물을 즉시 반납 또는 복구 불가능한 방법으로 파기하고 별지 확인서에 서명한다.

제 12 조 재위탁 및 이해상충

을은 갑의 사전 서면 동의 없이 업무의 전부 또는 일부를 다른 사람에게 맡기거나 계정·자료를 공유할 수 없다.

을은 경쟁 업체 또는 거래 상대방을 동시에 대리하여 이해상충이 발생하거나 우려되는 경우 사전에 갑에게 알린다. 갑의 고객 DB 와 다른 업체의 DB 를 혼합하거나 상호 전용해서는 안 된다.

제 13 조 지식재산 및 기록의 귀속

갑이 제공한 상호, 로고, 문서, 사진, 데이터와 영업자료의 권리는 갑 또는 정당한 권리자에게 있다. 을에게는 계약기간 중 위탁업무 수행에 필요한 제한적 사용권만 부여된다.

위탁업무 과정에서 작성된 고객 접촉기록, 회신 정리, 회의록 및 갑의 비용으로 제작한 산출물은 대금 지급과 동시에 갑에게 귀속된다. 을의 기존 노하우와 일반적 영업기법은 을에게 남는다.

제 14 조 금지행위

을은 다음 행위를 해서는 안 된다: ① 회사 또는 임직원 사칭 ② 무권한 계약·가격 확약 ③ 개인 계좌로 대금 수령 ④ 고객 DB 반출·매매·사적 이용 ⑤ 승인받지 않은 보도·SNS 게시 ⑥ 업무자료 위·변조 ⑦ 회사 평판을 중대하게 훼손하는 행위 ⑧ 법령 또는 본 계약 위반행위.

제 15 조 계약해지

당사자는 상대방에게 7 일 전 서면 통지하여 계약을 종료할 수 있다.

다만 비밀정보·개인정보 유출, 계정 공유, 무권한 계약, 대금 유용, 허위 보고, 중대한 법령 위반, 재위탁 또는 시정 요구 불이행이 있는 경우 상대방은 즉시 해지할 수 있다.

계약 종료 전 성립하고 제 6 조의 요건을 충족한 성과 보수는 계약 종료 후에도 지급한다. 종료 시 을은 즉시 회사 명칭 사용과 대외 연락을 중단한다.

제 16 조 손해배상

당사자가 고의 또는 과실로 본 계약을 위반하여 상대방 또는 제 3 자에게 손해를 발생시킨 경우 실제 발생하고 입증된 손해를 배상한다.

을의 권한 없는 확약, 개인정보의 목적 외 이용, 자료 유출, 개인 계좌 수금 또는 법령 위반으로 갑이 제 3 자에게 배상하거나 합리적인 대응비용을 부담한 경우, 갑은 을의 귀책 범위에서 구상할 수 있다.

제 17 조 통지

업무 승인, 보수 변경, 거래 배정 및 계약 해지 통지는 계약서 기재 이메일, 회사 메일, 전자계약 시스템 또는 당사자가 합의한 업무 채널의 기록으로 할 수 있다. 연락처 변경 당사자는 즉시 상대방에게 알린다.

제 18 조 계약의 변경 및 완전합의

본 계약의 변경·추가는 당사자의 서면 합의로 한다. 구두 지시나 관행이 본 계약의 대외 권한 제한을 변경하지 않는다.

본 계약과 건별 업무지시가 충돌하면 보수·대상·일정 등 해당 건의 구체적 조건은 건별 서면합의를 따르고, 권한 제한·비밀유지·개인정보보호 조항은 본 계약을 따른다.

제 19 조 분쟁해결

당사자는 분쟁 발생 시 우선 협의한다. 해결되지 않는 경우 민사소송법상 관할법원을 제 1 심 전속 관할법원으로 한다. 본 계약에는 대한민국 법을 적용한다.

제 20 조 계약서 보관

본 계약서는 전자서명을 포함하여 2 부 작성한 것과 동일한 효력을 가지며, 갑과 을이 각 1 부씩 보관한다.

[별지 1]

비밀유지·개인정보·정보자산 사용 서약

1. 본인은 외부 영업 파트너로서 부여받은 회사명, 회사 메일, 고객정보 및 영업자료를 계약 목적 안에서만 사용하겠습니다.

2. 본인은 직원 또는 계약권한이 있는 대리인으로 오인될 표현을 사용하지 않고, 가격·할인·계약·입금 조건을 임의로 확정하지 않겠습니다.

3. 본인은 승인된 수신자, 메일 문안, 첨부자료 및 회사 시스템만 사용하고 모든 영업활동을 사실대로 기록하겠습니다.

4. 본인은 고객 DB 와 개인정보를 개인 메일·개인 클라우드·메신저·외장저장장치로 옮기거나 제 3 자에게 제공하지 않겠습니다.

5. 본인은 계정 비밀번호를 공유하거나 업무를 재위탁하지 않으며, 2 단계 인증 등 회사의 보안조치를 준수하겠습니다.

6. 본인은 오발송, 계정 침해, 기기 분실, 민원, 수신거부 또는 정보 유출 의심을 알게 되면 즉시 회사에 보고하겠습니다.

7. 본인은 계약 종료 또는 회사의 요구가 있는 즉시 계정 사용을 중단하고 모든 자료와 복제물을 반환·파기하겠습니다.

8. 본인은 본 서약과 계약을 위반하여 손해가 발생한 경우 법령과 계약에 따른 책임을 부담함을 확인합니다.

서약자 정보

성명	
생년월일	
주소	
연락처	
이메일	

계약 종료 시 정보자산 반환·파기 확인

☐ 회사 메일·CRM·클라우드 및 공유문서에서 로그아웃하고 저장된 인증정보를 삭제했습니다.

☐ 개인 PC·휴대전화·이메일·메신저·클라우드에 저장된 회사 및 고객 자료를 삭제했습니다.

☐ 출력물, 메모, 명함, 외장저장장치 등 물리적 자료를 반환하거나 파기했습니다.

☐ 제 3 자에게 공유하거나 재위탁한 자료가 없으며, 잔존 복제본을 보유하지 않습니다.

☐ 계약 종료 후 회사명·로고·직함·계정을 이용한 대외 연락을 하지 않겠습니다.

계약 체결 및 서명

2026 년 ____월 ____일

갑(위탁자)	을(수탁자)
상호: AITHER	성명: _____
대표자: 공명성	생년월일: _____
주소: 부산 동구 범일로 65 번길 21 5 층	주소: _____
연락처: 051-977-5272	연락처: _____
서명/인: 공명성 (인)	서명/인: _____